

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4714/2533

นายอภิสิทธิ์ อัมพรจรัส
นายบั๊กซัง แซ่เอี้ยบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา , มาตรา 121, มาตรา 123

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา , มาตรา 4

ข้อความในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตอนแรกระบุว่า โจทก์มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย แต่ในตอนท้ายระบุว่าร้องเวรสอบสวนได้รับแจ้งไว้แล้ว สอบถาม ผู้แจ้งยืนยันว่ายังไม่มอบคดีแก่พนักงานสอบสวน เพียงแต่ต้องการนำเช็คไปฟ้องร้องต่อศาลทางหนึ่งก่อน ดังนี้ คำของโจทก์ที่แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า ยังไม่มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน แสดงว่าโจทก์กล่าวหาโดยมิได้มีเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ จึงไม่เป็นคำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(7)

คดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดคดีของโจทก์ย่อมขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๑

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นสั่งจำหนายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ชั่วคราว

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,
๘๑ จำคุกกระหนงละ ๒ เดือน รวม ๒ กระหนงเป็นจำคุก ๔ เดือน

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีระบุเกี่ยวกับการแจ้งความ
ตามเช็คในตอนแรกว่า โจทก์มาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ ๑ ให้ได้รับโทษตาม
กฎหมาย แต่ในตอนท้ายกลับระบุว่า ร้อยตำรวจตรีจรูญวิทย์ ภูมมา ร้อยเวรสอบสวน
ได้รับแจ้งไว้แล้ว สอบถามผู้แจ้งยืนยันว่า ยังไม่มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนเพียงแต่
ต้องการนำเช็คไปฟ้องร้องต่อศาลทางหนึ่งก่อน เห็นว่าคำร้องทุกข์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๗) หมายถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อ
เจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น และการก
ล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ ดังนั้นคำของโจทก์ที่
แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ายังไม่มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน จึงไม่เป็นการร้อง

ทุกข์ และคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิด
อันยอมความได้ต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้
กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ เมื่อคดีนี้โจทก์รู้เรื่องความผิดและ
รู้ตัวผู้กระทำผิดตามเช็คเอกสารหมาย จ.๒ และจ.๔ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ และ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๗ ตามลำดับแต่ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยไว้ และ
มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๐ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

ศาลอาญา - นายวิทยา จิณุกาญจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย สมรรถเวช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ